**Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam**
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

**The Japan Business Association in Vietnam**
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

**HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM**
Số: DN09/2014HHDNNB
*V/v: Kiến nghị liên quan đến Thông tư quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
--------o0o--------
*Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2014*

**Kính gửi: Ông Nguyễn Quân,**
**Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ**

Trước tiên, chúng tôi xin gửi tới Ngài lời cảm ơn sâu sắc về sự hợp tác, hỗ trợ đối với Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam trong thời gian qua.

Theo Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN được ban hành ngày 15 tháng 7 năm 2014, từ ngày 1 tháng 9, máy móc đã qua sử dụng có thời gian sử dụng quá 5 năm kể từ ngày sản xuất và có chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu dưới 80% sẽ không được phép nhập khẩu. Liên quan đến nội dung này, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JBAV), Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã nhận được nhiều câu hỏi, kiến nghị không chỉ từ các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam mà của cả nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang nghiên cứu, xem xét đầu tư vào Việt Nam. Hơn thế, nội dung của Thông tư có nhiều điểm chưa rõ ràng, hiệu lực thi hành gấp chỉ sau 1 tháng kể từ khi ban hành khiến doanh nghiệp không có đủ thời gian chuẩn bị, gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp Nhật Bản.

Chúng tôi hiểu được sự cần thiết cũng như tầm quan trọng của Thông tư này, tuy nhiên, nếu Thông tư này được áp dụng như đã quy định sẽ không chỉ gây trở ngại cho hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam mà còn gây cản trở cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi xin phép có một số kiến nghị liên quan đến Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN như sau:

1. Gia hạn hiệu lực thi hành (quy định hiện tại: 1/9/2014) cho đến khi có quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện phù hợp của Thông tư này.
2. Thiết lập địa chỉ liên lạc tại Bộ Khoa học và Công nghệ, nhanh chóng thành lập bộ phận rà soát lại chi tiết nội dung của Thông tư này.

**Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam**
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

**The Japan Business Association in Vietnam**
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

Chúng tôi xin gửi kèm theo bản tổng hợp các vấn đề liên quan đến Thông tư bao gồm: "Ảnh hưởng khi Thông tư này được áp dụng theo nội dung đã ban hành" , "Một số nội dung yêu cầu xem xét lại" và "Ý kiến của các doanh nghiệp Nhật Bản" đã đóng góp thông qua Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam và Jetro".

Chúng tôi sẽ hợp tác một cách tích cực với Quý Bộ để đưa ra hướng dẫn thực hiện Thông tư này sau khi hiệu lực thi hành được gia hạn. Kính mong Ngài xem xét, nghiên cứu, thảo luận những kiến nghị nói trên và sớm cho chúng tôi được biết ý kiến.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam**

**Chủ tịch**



**Maruta Yoshihisa**

**Tài liệu đính kèm:**

1. Ảnh hưởng khi Thông tư này được áp dụng theo nội dung đã ban hành.
2. Một số nội dung yêu cầu xem xét lại
3. Ý kiến của các doanh nghiệp Nhật Bản thông qua Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
4. Ý kiến của các doanh nghiệp Nhật Bản thông qua Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (Jetro)

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
- Bộ trưởng Bộ Công Thương;
- Bộ trưởng Bộ Tài Chính;
- Văn phòng Chính phủ;
- Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

## TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM 1

**Ảnh hưởng khi Thông tư này được áp dụng theo nội dung đã ban hành**

- Nhiều trường hợp doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng sản xuất, hay chuyển đổi sản xuất sang Việt Nam sẽ chuyển theo máy móc hiện tại đang sử dụng tại Nhật Bản hoặc các cơ sở sản xuất khác ở nước ngoài sang theo, vì vậy theo nội dung quy định của Thông tư sẽ gây cản trở cho việc chuyển đổi, mở rộng sản xuất này.

- Đối với doanh nghiệp có ý định đầu tư mới vào Việt Nam đây cũng là một lí do để họ từ bỏ ý định đầu tư.

- Đối với doanh nghiệp đã được cấp "Giấy chứng nhận đầu tư", có doanh nghiệp đang chuẩn bị sản xuất bắt đầu từ việc chuyển máy móc, thiết bị sang Việt Nam hay doanh nghiệp đã bắt đầu sản xuất, đây là vấn đề gây ảnh hưởng lớn tới kế hoạch đầu tư của họ.

- Doanh nghiệp đang kinh doanh buôn bán, nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ sẽ gặp khó khăn khi tiếp tục triển khai hoạt động kinh doanh.

- Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ là nội dung đã được nêu rõ trong chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam. Trong khi đó, phần lớn doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp hỗ trợ lại là doanh nghiệp vừa và nhỏ, và việc nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng có chất lượng cao là cần thiết với họ. Vì vậy đây sẽ là một nguyên nhân gây cản trở việc phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ.

- Cả 6 ngành nghề khuyến khích phát triển trong chiến lược của Việt Nam đều có nhu cầu nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng, vì vậy đây sẽ là nguyên nhân gây cản trở phát triển 6 ngành này.

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

## TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM 2

### Một số nội dung yêu cầu xem xét lại

1. Mục a) khoản 2 Điều 1

Trường hợp nhập khẩu do được cho mượn máy móc, thiết bị để thực hiện ủy thác gia công không phải là đối tượng áp dụng của Thông tư này có đúng không?

2. Khoản 1, Điều 3

Định nghĩa "Dây chuyền công nghệ" chưa rõ ràng. Dây chuyền công nghệ cụ thể bao gồm những gì?

3. Khoản 2, Điều 4

Các yêu cầu về chất lượng, an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường cụ thể là những yêu cầu như thế nào?

4. Điều 6, Điều 7

Quy định điều kiện nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng dựa vào thời gian sử dụng và chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% trở lên. Tuy nhiên, căn cứ có tính kỹ thuật, công nghệ liên quan đến thời hạn sử dụng và chất lượng còn lại là gì?

5. Khoản 2, Điều 11

- Tổ chức giám định cụ thể là cơ quan nào?
- Đối với máy móc phổ thông thì tổ chức giám định có thể kiểm tra, giám định được, tuy nhiên đối với máy móc chuyên dụng mà chỉ nhà sản xuất mới có đủ khả năng giám định, chứng minh thì việc giám định máy móc này có được phép thực hiện bởi chính nhà sản xuất đó không?

6. Khoản 7, Điều 14

Trường hợp nhập khẩu theo điều khoản này thì cần làm thủ tục gì? Hồ sơ gồm những giấy tờ gì?

7. Khoản 3, Điều 15

Trách nhiệm liên quan đến việc ban hành và thực hiện Thông tư này của các Bộ được quy định cụ thể như thế nào?

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

**TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM 3**

**Ý kiến của các doanh nghiệp Nhật Bản thông qua Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam**

**Công ty A:**

Công ty đã được cấp "Giấy chứng nhận đầu tư bổ sung" vào ngày 1/4/2014 để tiến hành sản xuất gia công phụ tùng, linh kiện. Khi nộp hồ sơ xin cấp phép, Công ty đã tách riêng danh mục nhập khẩu máy móc thiết bị mới và máy móc, thiết bị đã qua sử dụng. Trong số máy móc, thiết bị nhập khẩu này phần lớn là máy móc, thiết bị đã qua sử dụng có thời hạn đã sử dụng từ 10 năm trở lên. Nếu Thông tư này được đưa vào áp dụng theo kế hoạch thì Công ty phải sửa lại kế hoạch sản xuất, gia công đã lập.

**Công ty B:**

- Công ty đang nhập khẩu một số máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp đã qua sử dụng như máy kéo…

- Theo Công ty, thời hạn sử dụng của máy móc đang nhập khẩu cho Việt Nam là khoảng 35 năm đối với máy móc cũ và với máy móc được cho là mới có thời hạn đã sử dụng trên dưới 15 năm.

**Công ty C:**

- Công ty có kế hoạch sản xuất giầy ở Việt Nam, hiện tại Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và đã xây dựng nhà xưởng.

- Công ty có ý định nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng có thời hạn sử dụng khoảng 10 năm từ Nhật Bản để phục vụ sản xuất, nếu không nhập khẩu được máy móc này thì không thể triển khai sản xuất được. Vì vậy Công ty sẽ rơi vào tình trạng vô cùng khó khăn.

**Công ty D:**

- Công ty đang sử dụng xe cần cẩu cũ được sản xuất tại Nhật Bản ở các công trình xây dựng cầu, cảng hàng không. Xe cần cẩu của Nhật Bản có thể sử dụng được lâu dài vì vậy Công ty đã tính thời hạn khấu hao cho các loại máy móc này thông thường là 15 năm.

- Nếu là xe cần cẩu của Nhật Bản được ưa chuộng thì cho dù là xe cũ có thời hạn sử dụng khoảng 10 năm rồi vẫn được giao dịch mua bán với giá gần bằng giá xe mới. Điều này không hề hiếm.

- Xe cần cẩu đã qua sử dụng của Nhật Bản được bảo dưỡng tốt luôn được các doanh nghiệp Việt Nam ưa chuộng. Hơn thế, xe cần cẩu mới của Nhật Bản có giá quá cao nên nhiều doanh nghiệp Việt Nam khó có thể mua được. Vì vậy, nếu việc nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng của Nhật Bản bị hạn chế thì số doanh nghiệp Việt Nam mua máy móc, thiết bị mới của Trung Quốc có giá rẻ sẽ tăng lên nhiều hơn.

**Công ty E:**

- Công ty đang sản xuất chè ở Việt Nam, Công ty có kế hoạch nhập khẩu máy đã qua sử dụng từ Nhật Bản vào tháng 10 năm nay. Những máy móc sẽ được nhập khẩu lần này có thời hạn sử dụng từ 3 năm trở lên, vì vậy Công ty rất lo lắng về việc không thể nhập khẩu những chiếc máy này.

- Vì máy móc phục vụ sản xuất chè của Nhật Bản có tính năng tốt nên cho dù có thời hạn đã sử dụng trên dưới 10 năm thì nhiều máy vẫn giữ được trên 80% tính năng.

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

## TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM 4

**Ý kiến, câu hỏi của các doanh nghiệp Nhật Bản thông qua Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (Jetro)**

- "Hiện tại, Công ty đã thành lập Văn phòng đại diện và có kế hoạch sau đó chuyển sang thành lập Công ty, tuy nhiên nếu không được phép mang thiết bị, máy móc cũ sang phục vụ hoạt động thì Công ty sẽ không đầu tư nữa" (doanh nghiệp về xây dựng).

- "Công ty thành lập pháp nhân ở Việt Nam vào tháng 8, trong lúc đang chuẩn bị xây dựng nhà xưởng thì đột nhiên Thông tư như thế này được ban hành. Nếu quy định này được áp dụng thì Công ty phải lập lại kế hoạch hoạt động kinh doanh từ đầu" (doanh ngiệp sản xuất).

- "Thông tư này đột nhiên được ban hành mà không xem xét đến quyết định cho những bước đi ban đầu của các doanh nghiệp hầu hết là dựa vào việc tận dụng máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, điều này khiến các doanh nghiệp cảm thấy vô cùng khó khăn" (doanh nghiệp về máy móc).

- "Nếu không được phép nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng thì Công ty phải sửa đổi lại kế hoạch đầu tư, điều này dẫn đến vi phạm nội dung đã được cấp phép đầu tư" (doanh nghiệp về máy móc).

- "Phân biệt máy cũ và máy mới như thế nào khi nhập khẩu vào Việt Nam?" (doanh nghiệp vận tải).

- "Làm thế nào để chứng minh được chất lượng còn lại so với chất lượng ban đầu từ 80% trở lên? Làm thế nào để chứng minh (giám định) thiết bị, máy móc của Nhật Bản ở nước ngoài và máy móc, thiết bị không phải của Nhật Bản?" (doanh nghiệp vận tải).

- "Tổ chức giám định được chính phủ Việt Nam công nhận ở Nhật Bản là cơ quan nào? Số ngày cần thiết để thực hiện công việc giám định là bao nhiêu ngày?" (nhiều doanh nghiệp có cùng ý kiến).

- "Biểu mẫu sử dụng khi xin phép nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng gồm những biểu mẫu nào?" (doanh nghiệp vận tải).